

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 175/2541

นาง ชิน ศุภรัตน์ กับพวก

โจทก์

นาง แจ้ว ชู วงศ์ ใน ฐานะ ผู้จัดการ

มรดก ของ นาย ตาม ชู วงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 173

คดีหมายเลขดำที่ 283/2535 โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องจำเลยกับ จ. ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 659 ซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของ ต. และนำมาแบ่งปันกันและตามคดีหมายเลขดำที่ 284/2535 โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องจำเลยกับ พ. ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6278 ซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของ นาย ต. และนำมาแบ่งปันกัน แต่คดีนี้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องจำเลยคนเดียว ให้ดำเนินการแบ่งปันที่ดินโฉนดเลขที่ 3977 กับพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของ ต. แม้ว่าที่ดินทั้งหมดจะเป็นทรัพย์มรดกของ ต. แต่เห็นได้ว่าตามคดีหมายเลขดำที่ 283/2535 และ 284/2535 นั้น จะต้องพิจารณาประเด็นที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินเสียก่อนว่าจะเพิกถอนหรือไม่ เมื่อเพิกถอนแล้วจึงจะนำมาแบ่งปันกันระหว่างทายาท ส่วนคดีนี้มีแต่เพียงประเด็นแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่างทายาทด้วยกันเท่านั้นหาได้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้อน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 และนายเดิม ชูวงศ์ ซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายตาม ชูวงศ์ กับจำเลยโจทก์ที่ 2 เป็นบุตรและทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่นายเดิม ก่อนตายนายตาม มิได้ทำพินัยกรรมไว้ ต่อมาจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายตามตามคำสั่งของศาลชั้นต้น นายตามมีทรัพย์สินมรดกได้แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 3977 จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 62 ตารางวา ซึ่งนายตามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยและพันธมิตรรัฐบาลเป็นเงิน 200,000 บาท โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิรับมรดกที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของนายตาม คนละ 3.1 ตารางวา รวมทั้งหมดเป็น 15.5 ตารางวา และมีสิทธิรับเงินจากพันธบัตรดังกล่าวคนละ 20,000 บาท สำหรับที่ดินทรัพย์สินมรดก 15.5 ตารางวา เป็นเงิน 70,000 บาท รวมกับค่าพันธบัตร 100,000 บาท เป็นเงิน 170,000 บาท โจทก์ทั้งห้าได้บอกกล่าวให้จำเลยแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าวแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 3977 ตำบลตลาดใหญ่ (สันใน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้แก่โจทก์ทั้งห้าคนละ 3.1 ตารางวา รวมเนื้อที่ 15.5 ตารางวา หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนและหากแบ่งไม่ได้ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งห้าตามส่วน และให้จำเลยแบ่งเงินจากพันธบัตรดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งห้า คนละ 20,000 บาท

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทั้งห้าฟ้องจำเลยซึ่งเป็นบุพการีไม่ได้ จำเลยเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายตาม พันธบัตรจำนวน 200,000 บาท เป็นสินสมรสระหว่างจำเลยกับนายตาม พันธบัตรดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินมรดกของนายตามเพียง 100,000 บาท จำเลยได้ครอบครองที่ดินและพันธบัตรดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวมาเกินกว่า 1 ปี นับแต่นายตามถึงแก่ความตาย โจทก์ทั้งห้ามิได้ฟ้องเรียกทรัพย์สินมรดกภายใน 1 ปี นับแต่นายตามตาย นอกจากนี้โจทก์ทั้งห้าได้ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายตามขอแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 659 และ 6278 จังหวัดภูเก็ต อ้างว่าเป็นทรัพย์สินมรดกของนายตามเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 283/2535 และ

284/2535 ของศาลชั้นต้น ฟ้องโจทก์ทั้งห้าจึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีทั้งสองสำนวนดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 1 ขอลงฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 3977 ตำบลตลาดใหญ่ (สันใน) อำเภอเมืองภูเก็ต ให้แก่โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 5 คนละ 3.1 ตารางวา และเงินคนละ 10,000 บาท ให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 1 ใน 4 ของที่ดินดังกล่าว เนื้อที่ 3.1 ตารางวา ส่วนที่ตกได้แก่นายเดิม ชูวงศ์ และเงิน 2,500 บาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน หากแบ่งไม่ได้ให้ขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวนำเงินมาแบ่งปันกัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ในคดีที่ฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 1 นายเดิม ชูวงศ์และโจทก์ที่ 3 ถึงที่ 5 เป็นบุตรของจำเลยกับนายตาม ชูวงศ์เจ้ามรดก โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรของนายเดิมนายเดิม ถึงแก่ความตายภายหลังนายตาม โจทก์ที่ 2 จึงมีสิทธิรับมรดกแทนที่นายเดิมโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ได้ฟ้องจำเลยและนางจรีน โปร่งพันธ์เป็นคดีหนึ่งและฟ้องจำเลยกับนางพุลศรี มิตรารัตน์ เป็นอีกคดีหนึ่งเรื่องขอเพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดกและขอให้แบ่งปันทรัพย์มรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 659 และ 6278 ตำบลตลาด

ใหญ่ (สันใน)อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามคดีหมายเลขดำที่ 283/2535 และ 284/2535 ของศาลชั้นต้น ตามลำดับ โดยคดีทั้งสองเรื่องดังกล่าวกับคดีนี้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นวันเวลาเดียวกันเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 ปัญหา วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดี หมายเลขดำที่ 283/2535 และ 284/2535 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่าตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1)จะเป็นฟ้อง ซ้อนต้องเป็นกรณีฟ้องเรื่องเดียวกัน แต่ข้อเท็จจริงตามคดีหมายเลขดำที่ 283/2535 โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องจำเลยกับนางจรีนขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 659ตำบลตลาดใหญ่ (สันใน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น ทรัพย์สินมรดกของนายตามและนำมาแบ่งปันกัน และตามคดีหมายเลขดำที่ 284/2535 โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องจำเลยกับนางพุลศรี ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 6278 ตำบลตลาดใหญ่(สันใน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น ทรัพย์สินมรดกของนายตามและนำมาแบ่งปันกันแต่คดีนี้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5ฟ้องจำเลย คนเดียวเท่านั้น ให้ดำเนินการแบ่งปันที่ดินโฉนดเลขที่ 3977 ตำบลตลาดใหญ่ (สัน ใน) อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต กับพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 200,000 บาท ซึ่ง เป็นทรัพย์สินมรดกของนายตาม แม้ว่าที่ดินทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินมรดกของนายตาม แต่ ก็เป็นที่เห็นได้ว่าตามคดีหมายเลขดำที่ 283/2535 และ 284/2534 นั้น จะต้อง พิจารณาประเด็นที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินเสียก่อนว่าจะเพิกถอนหรือ ไม่ เมื่อเพิกถอนแล้วจึงจะนำมาแบ่งปันกันระหว่างทายาท ส่วนคดีนี้มีแต่เพียง ประเด็นแบ่งปันทรัพย์สินมรดกระหว่างทายาทด้วยกันเท่านั้น จึงหาได้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์ไม่เป็นฟ้องซ้อนชอบแล้วฎีกาของ จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ศรีสง่า-ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>